



2016/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

27 Ağustos 2016-Cumartesi 14:30-16:00

SORULAR

1-) Gelir Vergisi Beyanname çeşitlerini yazınız. (GVK Md. 84) (15 Puan)

2-) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. (40 Puan)

- a)** Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir? (VUK Md. 8)
- b)** Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasına ne denir? (VUK Md. 113)
- c)** Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun hangi kazanç unsuru hakkındaki hükümleri uygulanır? (KVK Md. 6)
- d)** Tasfiye beyannameleri kimler tarafından verilir? (KVK Md. 17)
- e)** Gelir Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesi hükmüne göre bir kimsenin Türkiye'de yerleşmiş sayılması için bir takvim yılı içinde devamlı olarak ne kadar süreden fazla Türkiye'de oturması gerekir? (GVK Md. 4)
- f)** İnşaat malzemesi alım-satımı yapan bir adi komandit şirkette komanditer ortakların ortaklık karından aldıkları paylar gelir vergisi kanununun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir? (GVK Md. 75)
- g)** Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Bey'in, müşavirlik faaliyetinden elde ettiği kazanç Gelir Vergisi Kanunu'nun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir? (GVK Md. 66)
- h)** Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesi hükmüne göre, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlere ne denir? (KDV Md. 4)

3-) Tekstil imalatı ve satışını yapan X A.Ş. alış bedeli KDV dahil 118.000 TL olan bir adet binek otomobilini 15.08.2016 tarihinde satın almıştır. X A.Ş.'nin Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, indirim konusu yapabileceği KDV kaç TL'dir? (KDV oranı %18'dir.)(15 Puan)

4-) Hesap dönemi normal takvim yılı olan ve ayakkabı imalat ve satışı faaliyetinde bulunan Yıldız A.Ş. %70 oranında ortağı olan ve ayakkabı pazarlama faaliyetinde bulunan Güneş A.Ş.'den 30.06.2016 tarihinde 5.000.000 TL borç almıştır. Yıldız A.Ş.'nin verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu verilere göre, 30.06.2016 tarihi itibarıyla örtülü sermayenin varlığından söz edilebilir mi? Eğer söz edilebilirse, örtülü sermaye tutarı kaç TL'dir? (15 Puan)

	Dönembaşı (01.01.2016)	30.06.2016	Dönemsonu (31.12.2016)
Ödenmiş Sermaye	500.000 TL	750.000 TL	1.250.000 TL
Öz Sermaye	1.000.000 TL	2.000.000 TL	3.000.000 TL



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

5-) Kumaş A.Ş. maliyet bedeli 80 TL, emsal satış bedeli 100 TL olan bir metre kumaşı, ortağı olduğu, Hollanda mukimi Konfeksiyon B.V.'ye 85 TL'ye satmıştır. Bu olayda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı var mıdır? Varsa, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç tutarı kaç TL'dir?(15 Puan)

1,3, 4 ve 5'İNCİ SORULAR 15'ER, 2. SORU 40 PUANDIR.

CEVAPLAR KISA VE OKUNAKLI YAZILMALI, TEK KÂĞIDI KESİNLİKLE AŞMAMALIDIR.

BAŞARILAR.



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

- Cevap 1-)** a) Yıllık b) Muhtasar c) Münferit
- Cevap 2-)** a) Mükellef b) Zamanaşımı c) Ticari Kazanç
d) Tasfiye Memurları e) 6 ay f) Menkul Sermaye İradı
g) Serbest Meslek Kazancı h) Hizmet

Cevap 3-) Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.

X A.Ş. tekstil imalatı ve satışı faaliyetinde bulunduğu için satın aldığı binek otomobiline ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapamaz.

Cevap 4-) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 12/1'inci maddesi hükmüne göre; kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yine aynı maddenin 3'üncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, bu maddenin uygulanmasında öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesini ifade eder.

Yıldız A.Ş.'nin dönembaşı öz sermayesi 1.000.000 TL olduğu için bu tutarın 3 katı (1.000.000 TL x 3) = 3.000.000 TL'dir. Yıldız A.Ş. 30.06.2016 tarihinde, ortağı Güneş A.Ş.'den 5.000.000 TL borç aldığından bu tarih itibariyle örtülü sermaye tutarı (5.000.000 TL – 3.000.000 TL) = 2.000.000 TL'dir.

Cevap 5-) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13/1'inci maddesi hükmüne göre; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Aynı maddenin 2'nci fıkrasında ortaklık ilişkisi olan kurumlar "ilişkili kişi" olarak tanımlanmıştır. Yine aynı maddenin 7'nci fıkra hükmüne göre, yurtdışındaki ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde hazine zararı şartı aranmaz.

Kumaş A.Ş. emsal satış bedeli 100 TL olan bir metre kumaşı, ortağı olduğu, Hollanda mukimi Konfeksiyon B.V.'ye 85 TL'ye sattığından, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç tutarı (100 TL – 85 TL) = 15 TL'dir.